

1. Poder Legislativo e o Devido Processo Legislativo

O processo legislativo federal é caracterizado pelo **bicameralismo federativo**, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

- **Rito das Casas:** O professor utiliza um mnemônico visual: a cúpula voltada para cima ("**prato para cima**") é a Câmara dos Deputados, que geralmente atua como **casa iniciadora**. A cúpula voltada para baixo ("**prato para baixo**") é o Senado Federal, atuando como **casa revisora**.
 - *Observação do Professor:* Embora 90% das leis comecem na Câmara, não há impedimento para o Senado iniciar projetos, como no caso de leis orçamentárias.
- **Fases Pós-Aprovação:** Após passar pelas duas casas, o projeto segue para o Presidente da República para **Sanção** (concordância) ou **Veto** (discordância).
- **A Teoria do Veto:** O veto é exclusivo do Presidente e divide-se em:
 - **Veto Político:** Fundamentado na contrariedade ao **interesse público** (o Presidente acha que a lei não é boa para a sociedade).
 - **Veto Jurídico:** Fundamentado na **inconstitucionalidade ou ilegalidade** (o Presidente vê um vício jurídico no projeto).
 - *Derrubada do Veto:* O veto não é absoluto. Ele volta ao Congresso Nacional, que pode mantê-lo ou derrubá-lo. Se derrubado, a lei será promulgada e publicada mesmo contra a vontade do Presidente.
- **Sanção Tácita:** Se o Presidente silenciar por 15 dias úteis, ocorre a sanção tácita ("quem cala, consente").

2. Espécies Legislativas Especiais

- **Medida Provisória (MP):** É uma espécie exclusiva do Presidente da República para casos de relevância e urgência.
 - *Força de Lei:* Possui a mesma força de uma **lei ordinária**.
 - *Restrição:* Matérias reservadas a **Lei Complementar** NÃO podem ser objeto de Medida Provisória.
 - *Conversão:* Por ser provisória, precisa ser convertida em lei pelo Congresso Nacional dentro do prazo constitucional.

- **Decretos Legislativos e Resoluções:** São espécies exclusivas do Poder Legislativo. O professor destaca que estas **não estão sujeitas à sanção ou veto** do Presidente, pois manifestam a vontade independente do Parlamento.
-

3. Imunidades e Prerrogativas Parlamentares

As garantias visam proteger o mandato e não o indivíduo.

- **Imunidade Material:** Deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos.
 - **Imunidade Formal (Prisão):** Parlamentares **só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável**.
 - *Regra de Ouro:* Não cabe prisão cautelar (mandado de prisão) para eles.
 - **Foro por Prerrogativa de Função:** O julgamento criminal de membros do Congresso Nacional compete ao **Supremo Tribunal Federal (STF)**.
-

4. Poder Executivo: Chefia e Responsabilidade

- **Acúmulo de Funções:** No Brasil, o Presidente congrega as funções de **Chefe de Estado** (representação externa) e **Chefe de Governo** (gestão interna e política).
- **Atribuições (Art. 84):** O rol de competências do Presidente é **exemplificativo** e não taxativo, podendo haver outras atribuições ao longo da Constituição.
- **Linha de Sucessão:** No caso de vacância (vaga definitiva) ou impedimento (temporário), a ordem é:
 1. Vice-Presidente (único que sucede definitivamente).
 2. Presidente da Câmara.
 3. Presidente do Senado.
 4. Presidente do STF.
- **Crimes de Responsabilidade (Impeachment):** São infrações de natureza **político-administrativa**. A sanção é a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para função pública, não havendo pena de prisão.

- **Decreto Regulamentar:** O professor utiliza o exemplo clássico: a lei diz que tráfico de drogas é crime, mas quem define tecnicamente o que é "droga" ou "arma de fogo" é o Poder Executivo através de um decreto regulamentar.
-

5. Poder Judiciário: Funções e Estrutura

- **Função Típica (Jurisdição):** Aplicação da lei ao caso concreto para resolver conflitos de forma definitiva (**coisa julgada**), substituindo a vontade das partes (heterocomposição).
 - **Funções Atípicas:** O Judiciário também administra seus próprios assuntos internos e legisla ao criar seus **Regimentos Internos**.
 - **Quinto Constitucional:** Mecanismo que visa democratizar os tribunais (TJs, TRFs, TRTs e TST), reservando **1/5 das vagas** para membros do Ministério Público e Advogados com mais de 10 anos de carreira e notório saber jurídico.
 - **Conselho Nacional de Justiça (CNJ):** Atenção aqui! O CNJ **NÃO possui função jurisdicional** (não julga processos nem diz quem tem razão no direito). Sua função é estritamente administrativa, financeira e de fiscalização disciplinar.
 - **Controle de Constitucionalidade:** É a defesa da força normativa da Constituição. Como a CF está no topo da pirâmide (Kelsen), o Judiciário (especialmente o STF) garante que nenhuma norma inferior a desobedeça.
-

Perguntas de Revisão Sugeridas pelas Fontes:

1. Quais as funções das prerrogativas parlamentares?
2. Como se diferencia o veto político do veto jurídico?
3. O Presidente pode ser preso por mandado judicial durante o mandato? (Dica: ver imunidade formal).
4. Qual o papel do CNJ dentro do organograma do Judiciário?
5. Quem expede o decreto regulamentar e qual sua finalidade prática?